

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Seconda Sezione

il giudice,
dr. Corrado Cartoni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado,
iscritta al n 4184
del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2018,
posta in decisione all'udienza del 22.9.2023,
e vertente

tra

Parte_1 , elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 73,
presso lo studio dell'Avv. Nicola Nanni che la rappresenta e difende per procura in
atti,

- attore -

e

Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,

- convenuto -

FATTO

Con citazione ritualmente notificata, *Parte_1* proponeva opposizione
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2017/4615/DRC-ST1 ex r.d. n. 639/1910

dell'importo di euro 200.206,75, compresi interessi, per indennità derivante da occupazione senza titolo di immobile, chiedendone l'annullamento, ovvero la riduzione al giusto ed al dovuto, con condanna al risarcimento dei danni ex art. 2943 c.c.

Parte opponente eccepiva che per lo stesso credito era emessa cartella esattoriale, opposta ex art. 615 c.pc. e sospesa nella sua esecuzione con provvedimento del Tribunale, la prescrizione ex artt. 2948 o 2946 c.c. e che l' *Controparte_1* non poteva determinare in modo unilaterale il canone, anche alla luce dell'atto d'obbligo assunto e delle delibere del *Organizzazione_1*

Si costituiva la *Controparte_1* eccependo la mancata tempestiva impugnazione nei termini dell'atto opposto, che le precedenti richieste di pagamento non erano mai oggetto di contestazione, che l'occupazione dell'immobile di Via del Quirinale n. 28 era abusiva, che la cartella esattoriale già emessa era relativa alle indennità fino al 29.7.2005, che l'ingiunzione oggetto di causa riguardava il periodo dall'1.8.2005 al 31.10.2017, che la prescrizione era più volte interrotta e che il canone era correttamente determinato

Con sentenza parziale n. 12412/21 il Tribunale così disponeva: “a) rigetta le eccezioni di tardività dell'opposizione e di prescrizione; b) accerta il diritto dell' *Controparte_1* ad una indennità di occupazione mensile per il periodo dall'1.8.2005 al 31.10.2017”.

Nella prosecuzione del giudizio era disposta C.T.U. ed all'udienza del 22.9.2023 parte attrice concludeva per la riduzione dell'indennità al giusto ed al dovuto, la *Controparte_1* per il rigetto delle domande ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.

DIRITTO

A seguito della sentenza parziale n. 12412/21 la presente pronuncia è limitata all'accertamento del canone dovuto e all'esame della fondatezza nel merito dell'opposizione.

La C.T.U. appositamente espletata ha rilevato che “L'immobile oggetto di causa è un appartamento ad uso residenziale privo di pertinenze, ubicato nel Comune di Roma, Via del Quirinale 28 ed è posto al piano terzo, int. 7, di un fabbricato meglio distinto all' *Organizzazione_2* di Roma, Catasto Fabbricati al Foglio 488 particella 2 sub. 509 e confinante con l'appartamento int. 8, distacco su cortile condominiale e distacco su vano scala, salvo altri. L'abitazione insiste in un fabbricato storico ad uso residenziale in pieno centro storico, a ridosso della Chiesa di Sant'Andrea al Quirinale. L'area in cui è ubicato l'immobile è prevalentemente residenziale, di fronte il *Controparte_2*, in adiacenza ai giardini del Quirinale ed a poca distanza da Piazza Monte Cavallo e Piazza Venezia; offre tutte le tipologie di servizi ed attività commerciali oltre ad essere ottimamente collegata da numerose linee di autobus e dalle fermate metro linea A “Repubblica”, che lo stesso ha una superficie totale di “mq. 151,50”, che “Per la quantificazione del canone in regime di libero mercato, lo scrivente ha innanzitutto determinato le consistenze dell'immobile secondo le seguenti modalità: – Si è calcolata la superficie commerciale computando per intero le murature interne e quelle perimetrali esterne e nella misura massima del 50% ed i muri in comunione fino ad uno spessore massimo di cm. 25. La superficie è stata arrotondata al metro quadrato secondo il D.P.R.138/98. – Le superfici così identificate sono state ragguagliate secondo coefficienti diversificati in relazione alla diversa funzionalità delle superfici componenti e delle destinazioni ad esse complementari”, che “Nel caso specifico, si è ritenuto opportuno utilizzare un coefficiente pari ad 1, non avendo rilevato funzionalità o destinazioni particolari per le superfici oggetto di

valutazione” e che “Con riferimento alla stima, il C.T.U. ha operato tenendo in considerazione le seguenti variabili: ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e comfort, consistenza, regolarità geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti questi elementi sono stati utilizzati in coesistenza all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca volta a determinare l'attuale valore di mercato, indicando sia il valore per metro quadro che il valore complessivo. Il criterio valutativo adottato, per la determinazione del più probabile valore di locazione dell'immobile rapportato all'attualità, è quello basato sulla stima sintetico comparativa, con riferimento ai prezzi unitari derivanti da indagini di mercato”.

Sulla base di questi elementi ed anche in risposta alle osservazioni delle parti, il consulente ha concluso nel senso che “Sulla base di tutte le analisi eseguite nella presente relazione, si determina l'importo stimato secondo il criterio del libero mercato del canone mensile dall'1.8.2005 al 31.10.2017, avendo riguardo alla tipologia dell'immobile, alle sue condizioni, alla sua metratura e ad ogni altro parametro utile e secondo i prezzi di mercato della zona per immobili simili, in complessivi € 217.007,08”.

Dunque, per il periodo di cui all'ingiunzione di pagamento n. 2017/4615/DRC-ST1 è stato accertato un canone complessivo addirittura superiore a quello richiesto di euro 200.206,75, compresi interessi, con la conseguenza che l'opposizione e le domande di *Parte_1* sono rigettate.

Le spese processuali e della C.T.U. seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

a) rigetta l'opposizione e le domande di *Parte_1* ; **b)** condanna *[...]*
Parte_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 7.500,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa; **c)** condanna *Parte_1* al pagamento delle spese della C.T.U.

Roma, 5.2.2024

Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni